

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4853 -
4854/2530

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 11, มาตรา 20

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (5), มาตรา
49

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ห้ามโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของโจทก์ จำเลยนายจ้างย่อมมีอำนาจโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ได้ ไม่เป็นการผิดสัญญาเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ทั้งโจทก์ยังมิได้ถูกเลิกจ้าง กรณีจึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 49 การโยกย้ายเช่นนี้หากฎหมายให้อำนาจแก่ศาลที่จะพิจารณาเป็นประการใดไม่

หากผลของการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ก่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชังเสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือแก่โจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการละเมิดจริง ก็ไม่เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดที่เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน การละเมิดเช่นว่านี้หาอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานที่จะพิจารณาพิพากษาไม่

โจทก์ฟ้องสองสำนวนเป็นความว่า จำเลยกลั่นแกล้งประเมิณผลงานของโจทก์ต่ำกว่าเป็นจริง ให้โจทก์ไปดำรงตำแหน่งต่ำกว่าเดิมและอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ที่ต่ำกว่าจากพนักงานระดับชั้น ๔๓ ไปเป็นพนักงานระดับชั้น ๔๑ เป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย สภาพการจ้างและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ไม่เป็นธรรมและเป็นละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่โจทก์ไปดำรงตำแหน่งผู้พัฒนาการตลาดพิเศษให้จำเลย แต่งตั้งโจทก์ในตำแหน่งที่เหมาะสมอันไม่เป็นการลดตำแหน่งให้ปรับระดับชั้นเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิม ให้ใช้ค่าเสียหายที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน ค่าเสียหายที่ถูกดูหมิ่นเกลียดชังเสียชื่อเสียงพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยมิได้กลั่นแกล้งโจทก์ สินค้าของจำเลยจำหน่ายได้น้อยลง จำต้องปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารใหม่และสับเปลี่ยนตำแหน่งตามความจำเป็น การสับเปลี่ยนตำแหน่งของโจทก์ โจทก์คงได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดิม การขึ้นเงินเดือนของโจทก์โดยพิจารณาจากผลงานของโจทก์และตามคู่มือพนักงาน กำหนดให้พนักงานที่ไม่ได้รับความยุติธรรมร้องเรียนต่อฝ่ายจัดการก่อนมาฟ้องคดี การฟ้องคดีของโจทก์จึงเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรง จึงฟ้องแย้งขอให้พิพากษาให้โจทก์ออกจากงานเพราะเหตุทำความผิดอย่างร้ายแรงที่กล่าวหาผู้บังคับบัญชาทำ รายงานเท็จ

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ โยกย้ายหน้าที่การงานของโจทก์ หากกระทำโดยสุจริต มิใช่กลั่นแกล้ง แต่กรณีของโจทก์ จำเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ไม่พอใจโจทก์ไม่ยอมลาออกตามที่ปรารถนาไว้ จึงได้กลั่นแกล้งยุบตำแหน่งเดิมของโจทก์ แล้วโยกย้ายลดตำแหน่งลดระดับชั้นลงจากเดิมให้ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกานต์ผู้มีอาวุโสและเงินเดือนน้อยกว่า เพื่อบีบคั้นจิตใจโจทก์ให้อับอายจนไม่สามารถทำงานต่อ

ไปได้จะได้ลาออกไปเอง ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ จะกระทำไปด้วยเหตุผล ความจำเป็นทางธุรกิจอย่างแท้จริง เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕, ๔๒๑ เป็นการละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์แล้ว คำขอที่ ให้จำเลยที่ ๑ แต่งตั้งโจทก์ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปรับระดับขั้นให้สูงเท่าเดิมจึง เป็นไปไม่ได้ โจทก์ต้องเสียชื่อเสียง อับอาย เสียอนาคตในการทำงาน และทำให้ สุขภาพจิตเสื่อมเสีย กำหนดค่าเสียหายให้ ๕๓๕,๖๘๐ บาท ฟังไม่ได้ว่าโจทก์จงใจ ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามฟ้องแย้ง พินาศให้จำเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ร่วม กันใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ คำขออื่นและฟ้องแย้งให้ยก ยกฟ้องจำเลย ที่ ๔

โจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีสัญญา ไม่ ปรากฏว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ห้ามโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของ โจทก์ประการใด จำเลยทั้งสามจึงมีอำนาจโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของ โจทก์ได้ แม้ศาลแรงงานกลางก็ยอมรับอำนาจเช่นนั้นของจำเลยดังปรากฏตามคำ วินิจฉัยในคำพิพากษาหน้า ๑๐ และหน้า ๑๑ วรรคแรก เมื่อไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้างจำกัดสิทธิการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ของนายจ้างไว้ จำเลย ทั้งสามจึงมีสิทธิและอำนาจที่จะโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ได้โดย ชอบการกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นการผิดกฎหมาย กล่าวคือ กรณีไม่ต้องด้วย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) ถึง, (๕) ประการใด ประการหนึ่ง และไม่ต้องด้วยมาตรา ๑๒๒ (๑) หรือ (๒) ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โจทก์ ยังมิได้ถูกเลิกจ้าง กรณีจึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ นอกจากไม่เป็นการผิดกฎหมายดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว ยังไม่เป็นการผิดสัญญาเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามที่โจทก์ฟ้องอีกด้วย การโยกย้ายเช่นกรณีนี้หากมี
กฎหมายให้อำนาจแก่ศาลที่จะพิจารณาเป็นประการใดไม่ ส่วนในข้อที่ว่า ผลแห่งการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่โจทก์ หากก่อให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง เสียชื่อ
เสียง ขาดความเชื่อถือแก่โจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หากเป็นละเมิดจริงดัง
คำฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า ไม่เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดที่เกี่ยวกับทำงานตามสัญญา
จ้างแรงงาน การละเมิดเช่นว่านี้หาอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานที่จะพิจารณา
พิพากษาไม่ ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลแรงงานกลาง

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิชัย เอื้ออังกณกุล
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>